



AAB-565

Seat No. 3

Third Year B. Com. (Sem. V) Examination

October / November - 2016

CC-305 : Business Laws - I

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

સૂચના : દરેક પ્રશ્નના ગુણ સરખા છે.

- ૧ નીચેનાં વિધાનો સમજાવો : (ગમે તે ચાર) ૧૪
- (૧) જ્યાં સંમતિ નથી, ત્યાં કરાર નથી.
- (૨) સગીર સાથેના કરારો રદબાતલ છે.
- (૩) કરારની વ્યાખ્યા સમજાવો.
- (૪) કરારના પ્રકારો સમજાવો. (ટૂંકમાં)
- (૫) છેતરપિંડીનું કૃત્ય છેતરતું નથી તે દગો નથી.
- (૬) માત્ર માનસિક સ્વીકાર એ કાયદેસર સ્વીકાર નથી.
- ૨ બધા કરારો સમજૂતીઓ છે, પરંતુ બધી સમજૂતીઓ કરાર હોતી નથી. સમજાવો. ૧૪
- ૩ (અ) કરાર પાલન માટેની વિવિધ રીતો સમજાવો. ૧૪
- (બ) પૂર્વાપેક્ષિત કરાર ભંગ.
- અથવા
- ૩ (અ) નવો કરાર ૧૪
- (બ) શરતી કરાર.

- ૪ (અ) માલ વેચાણ કરારમાં શરતો અને ખાતરીઓ સમજાવો. ૧૪
 (બ) વેચાણ અને વેચાણ સમજૂતી વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો.

અથવા

- ૪ (અ) 'ખરીદનાર સાવધાન' સિદ્ધાંતની તેના અપવાદો સહિત ૧૪
 ચર્ચા કરો.
 (બ) અવેજની વ્યાખ્યા અને તેના આવશ્યક તત્વોની ચર્ચા કરો.

- ૫ (અ) ગ્રાહક સુરક્ષા ધારા હેઠળ જિલ્લા પંચ સમક્ષ ફરિયાદ કરવા ૧૪
 અંગેની પ્રક્રિયાની ચર્ચા કરો.
 (બ) ગ્રાહક અને ગ્રાહક અધિકાર.

અથવા

- ૫ (અ) વિવિધ તકરાર નિવારણ એજન્સી. ૧૪
 (બ) ગ્રાહક સુરક્ષા ધારા હેઠળ જિલ્લા પંચની રચના અને તેની હકૂમતની ચર્ચા કરો.

ENGLISH VERSION

Instruction : All questions carry equal marks.

- 1 Explain following statement : (any **four**) 14
 (1) Where there is no concept, there is no contract.
 (2) Contract made with minor is void.
 (3) Explain definition of contract.
 (4) Explain in brief - Kinds of contract.
 (5) A deceit which does not deceive is not fraud.
 (6) Only mental acceptance is not a legal acceptance.

2 All contracts are agreements but all agreements are not contract. Discuss this statement. 14

3 (a) Explain various modes of performance of a contract. 14

(b) Anticipatory breach of contract.

OR

3 (a) New contract. 14

(b) Conditional contract.

4 (a) Explain conditions of warranties in contract of sale of goods. 14

(b) Explain - Distinguish between Sale and Agreement to sale.

OR

4 (a) Explain 'Buyer beware' principle with its exceptions. 14

(b) Define Consideration and discuss its essential elements.

5 (a) Discuss the procedure for filing the complaint to District forum under Consumer Protection Act. 14

(b) Consumer and Consumer Right.

OR

5 (a) Various consumer disputes redressal agencies. 14

(b) Discuss the composition and the jurisdiction of District forum under Consumer Protection Act.